



Aan

Kwekerij Mostert Nieuwerkerk B.V.
dhr. Mostert
Tweede Tochtweg 98
2913 LS NIEUWERKERK a/d IJSSEL

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

11 JULI 2000

E/EM/00043551

Onderwerp

Verlening van een ontheffing ex artikel 15, lid 2, Elektriciteitswet 1998 van de plicht tot het aanwijzen van een netbeheerder

Geachte heer Mostert,

Bijgaand treft u mijn besluit aan tot verlening van een ontheffing ex artikel 15, lid 2, van de Elektriciteitswet 1998 van de plicht een netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van het net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, waarop uw bedrijf een recht van gebruik heeft. Bij de toetsing van uw aanvraag heb ik de door u verstrekte gegevens betrokken alsmede het advies van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe). De relevante passages van dit advies treft u aan in de toelichting.

Ik wijs u erop dat ik aan mijn ontheffingverlening een aantal voorschriften heb verbonden.

De Minister van Economische Zaken,
voor deze:


ir. A.P.H. Hermans
directeur Energiemarkt

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 20

Doorkiesnummer

(070) 379 64 75

Telefax

(070) 379 78 41

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage

Telefoon (070) 379 89 11

Telefax (070) 347 40 81

Telex 31099 ecza nl

Telegramadres ecza gv

X-400 adres S = EZPOST/C = NL/A = 400NET/P = MIN EZ

Internetadres ezpost@minez.nl

Verzoeken bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden



Aan

Kwekerij Mostert Nieuwerkerk B.V.
dhr. Mostert
Tweede Tochtweg 98
2913 LS NIEUWERKERK a/d IJSSEL

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

— 11 JULI 2000 —

E/EM/00043604

1

Onderwerp

Verlening van een ontheffing ex artikel 15, lid 2, sub b, Elektriciteitswet 1998 voor de plicht tot het aanwijzen van een netbeheerder

De Minister van Economische Zaken,

Gelezen uw brief die ik op 15 februari 1999 ontvangen heb;

Gelet op artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998;

Gelet op de beleidsregel Ontheffing van verplichting tot aanwijzing netbeheerder¹³;

Besluit voor het in boven bedoelde brief beschreven net:

Een ontheffing te verlenen ex artikel 15, lid 2, sub b, van de Elektriciteitswet 1998 aan Kwekerij Mostert Nieuwerkerk B.V. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden.

Artikel 1

De ontheffinghouder verstrekt aan de directeur van de dienst binnen redelijke termijn de gegevens en inlichtingen die de directeur redelijkerwijs kan vorderen ten behoeve van het toezicht op de naleving door de ontheffinghouder van het bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 bepaalde.

Artikel 2

¹³ Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken met betrekking tot de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen van 7 oktober 1998, Staatscourant 193.

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 20

Doorkiesnummer

(070) 379 64 75

Telefax

(070) 379 78 41

Hoofdkantoor

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC 's-Gravenhage

Telefoon (070) 379 89 11

Telefax (070) 347 40 81

Telex 31099 ecza nl

Telegramadres ecza gv

X-400 adres S = EZPOST/C = NL/A = 400NET/P = MIN EZ

Internetadres ezpost@minez.nl

Verzoeken bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden



Eventuele naam- en adreswijzigingen dient de ontheffinghouder onverwijld aan de directeur van de dienst te melden.

Artikel 3

Op schriftelijk verzoek van een ieder die aangesloten is op het net van de ontheffinghouder, dient de ontheffinghouder met de aangeslotene te onderhandelen over de tarieven die de ontheffinghouder berekent voor het gebruikmaken van zijn net. Daarbij dient de ontheffinghouder een onderscheid te maken in transporttarieven, aansluittarieven en systeemtarieven. De ontheffinghouder is verplicht om op schriftelijk verzoek van deze aangeslotene, een schriftelijk voorstel te doen met betrekking tot bovengenoemde tarieven.

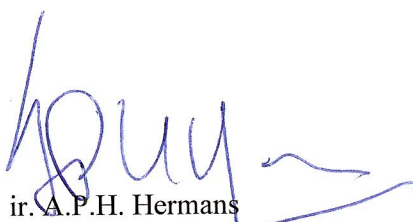
Artikel 4

De voorwaarden als bedoeld in artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, zoals deze zijn of zullen worden vastgesteld door de directeur van de dienst, zijn van overeenkomstige toepassing op het net van de ontheffinghouder. De directeur van de dienst kan nadere eisen stellen met betrekking tot de voorwaarden. Tussen de ontheffinghouder en een aangeslotene of een ieder die een aansluiting wenst, kan schriftelijk worden overeengekomen dat (een deel van) deze voorwaarden niet van toepassing zijn.

Artikel 5

Binnen drie maanden nadat één of meer van de bij de onderhandelingen betrokken partijen een schriftelijk verzoek heeft gedaan, dienen de onderhandelingen zoals bedoeld in artikel 3 te zijn afgerond.

De Minister van Economische Zaken,
voor deze:



ir. A.P.H. Hermans
directeur Energiemarkt

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage.
Dit is verzonden op de datum die is vermeld in de aanhef van de brief waarbij dit besluit aan de aanvrager is verzonden.



Overwegingen bij het besluit tot verlening van een ontheffing ex. artikel 15, lid 2, sub b, Elektriciteitswet 1998 van de plicht tot het aanwijzen van een netbeheerder

Bevoegdheid

Ingevolge artikel 10, lid 3, Elektriciteitswet 1998 dient een rechtspersoon die het recht van gebruik heeft van een ander net dan het landelijk hoogspanningsnet, een naamloze vennootschap of besloten vennootschap aan te wijzen als netbeheerder. Blijkens artikel 15, tweede lid, kan ik op aanvraag een ontheffing verlenen voor dit gebod, voor zover het een net betreft waarop een beperkt aantal andere natuurlijke personen of rechtspersonen zijn aangesloten dan de aanvrager.

Procedure

Bij de in het besluit genoemde brief heeft u een aanvraag ingediend om voor ontheffing in aanmerking te komen. Ik heb de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe) verzocht mij over de aanvragen voor ontheffing te adviseren. In het kader van haar advies heeft de directeur DTe de openbare voorbereidingsprocedure van de algemene wet bestuursrecht gehanteerd.

Toetsing

Artikel 15, lid 1, Elektriciteitswet 1998 bevat een vrijstelling van de plicht voor het aanwijzen van een netbeheerder. In het tweede lid wordt een regeling gegeven voor een ontheffing van die aanwijzingsplicht. De criteria met betrekking tot de verlening van de ontheffing zijn neergelegd in artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 en de Beleidsregel met betrekking tot de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen¹⁴.

Geen ontheffing behoeft te worden aangevraagd door een eigenaar van elektriciteitsverbindingen waarop slechts de eigenaar zelf is aangesloten. Dergelijke netten worden voor de toepassing van de regels voor het netbeheer aangemerkt als installaties zolang slechts de eigenaar daarop is aangesloten. Krijgt ook een derde een aansluiting op die verbindingen, dan wordt het net wel als net in de zin van de Elektriciteitswet aangemerkt. Dan moet de eigenaar een ontheffing aanvragen op grond van het voorgestelde artikel 15, tweede lid, of anders een netbeheerder aanwijzen.

Het tweede lid geeft een aantal criteria voor het verlenen van een ontheffing, waarbij enige discretionaire ruimte bestaat voor de Minister van Economische Zaken. Het gaat daarbij om de volgende gevallen.

In de eerste plaats wordt bepaald dat een ontheffing verleend kan worden als het net bestemd is voor de elektriciteitsvoorziening van de rechtspersoon die het recht van gebruik heeft van een ander net dan het landelijk hoogspanningsnet of ter ondersteuning

¹⁴ Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken met betrekking tot de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen van 7 oktober 1998, Staatscourant 193.



van zijn centrale bedrijfsproces. Een voorbeeld hiervan kan zijn een luchthaven waar het net bedoeld is voor het functioneren van de luchthaven, alle ondersteunende functies daarbij inbegrepen.

Het tweede criterium is dat een ontheffing verleend kan worden als een aantal rechtspersonen samenwerken om in hun vestigingen een betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch functionerende energiehuishouding tot stand te brengen die afwijkt van de voorziening op het algemene net.

Een derde, alternatief criterium is dat de kwaliteitseis van het net afwijkt van de voorwaarden die de directeur DTe op grond van artikel 36 Elektriciteitswet 1998 heeft vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bedrijven, waar een net is aangelegd dat andere kwaliteitseisen heeft dan het openbare net, omdat op een aantal plaatsen een grotere betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening gewenst wordt geacht.

Ten slotte kan een ontheffing worden verleend als een samenwerkingsovereenkomst gesloten wordt met de netbeheerder van het net waarop het net van de aanvrager is aangesloten, en het net toegankelijk is voor afnemers. Bovendien is dan vereist dat degene die de ontheffing aanvraagt geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is. Het laatste criterium betekent ook dat het een energiebedrijf niet is toegestaan om enerzijds een dochtermaatschappij als netbeheerder aan te wijzen en anderzijds zelf deel te nemen of een dochtermaatschappij te laten deelnemen in het beheer van een bedrijfsterrein met een eigen net, waarvoor het een ontheffing aanvraagt.

De directeur DTe heeft in zijn advies een kader aangegeven ter beoordeling van de aanvragen voor ontheffing. Ik heb dit kader overgenomen en bij de toetsing gehanteerd. Omtrent de aan ontheffingen te verbinden voorschriften heeft de directeur DTe mij geadviseerd. Essentieel bij het stellen van voorschriften is dat de ontwikkeling van de marktwerking ook op de netten waarvoor een ontheffing is verleend, wordt gewaarborgd.

In afwijking van dit advies heb ik besloten ontheffinghouders geen verplichting op te leggen om aan een ieder die zich vestigt in het gebied waarin hij een net beheert en daar schriftelijk om verzoekt een aanbod te doen voor een aansluiting op zijn net. Hierbij heb ik overwogen dat op twee manieren de positie van iemand die aangesloten wil worden gegarandeerd wordt. In de eerste plaats geldt er een algemene aansluitplicht voor de regionale netbeheerder. In de tweede plaats waarborgen de bepalingen van de Mededingingswet indien aansluiting bij een regionale netbeheerder geen redelijk alternatief is, dat de ontheffinghouder binnen redelijke voorwaarden gehouden is een aanbod te doen voor aansluiting. Overeenkomstig het advies heb ik besloten aan de ontheffingen die op basis van criterium b zijn verleend een voorschrift te verbinden waarin staat dat het net van de ontheffinghouder aan de technische voorwaarden dient te



voldoen. De ontheffinghouder kan verzoeken af te wijken van delen van deze voorwaarden, indien hij hierover overeenstemming met de aangeslotene heeft bereikt. Dit voorschrift lijkt in vergelijking met de voorschriften bij criteria a, c en d meer op de technische voorwaarden die voor netten van netbeheerders gelden omdat de rol van deze ontheffinghouder al dichterbij die van een netbeheerder ligt. Tevens heb ik in afwijking van een redelijke termijn in het advies van de directeur DTe, in artikel 5 een termijn van drie maanden aangehouden waarbinnen de onderhandelingen zoals bedoeld in artikelen 3 en 4 dienen te zijn afgerond.

Bij de toepassing van de criteria van artikel 15, tweede lid, zijn de aanvragen eerst getoetst aan het criterium onder a, vervolgens aan het criterium onder c, daarna aan het criterium onder b en tenslotte aan het criterium onder d. Voor deze volgorde is gekozen omdat de voorschriften die aan een ontheffing worden verbonden afhankelijk zijn van het criterium op basis waarvan de ontheffing is verleend. Volgens de gehanteerde volgorde benaderen de voorschriften in toenemende mate de eisen die in de Elektriciteitswet aan de netten van netbeheerders zijn gesteld.

Aan de hand van bovenstaande overwegingen en criteria ben ik van oordeel dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing en heb ik besloten de aangevraagde ontheffing onder voorschriften te verlenen. Ik wijs u er tenslotte op dat het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor de verlening van een ontheffing grond kan zijn voor de intrekking van de ontheffing.